

ORDENANZA N° 001/2024 J.M.

POR LA CUAL SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 1, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 25 Y SE AGREGA EL ART. 21.a DE LA ORDENANZA N° 019/2023 J.M. "POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA AUTORIZACIÓN PARA LA CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS A TRAVÉS DE CONSTRUCCIONES DE POZOS ARTESIANOS, SEMI ARTESIANOS Y SONDEOS DENTRO DEL DISTRITO DE CIUDAD DEL ESTE".-

Ciudad del Este, 6 de febrero de 2024.-

VISTO: El Mensaje N° 011/I.M. por la cual la Administración Municipal remite el proyecto de modificación parcial de la Ordenanza N° 019/2023 con el objeto de regular, controlar, preservar y optimizar el uso de aguas subterráneas, extraídas o captadas mediante la perforación de un pozo artesiano profundo, semi artesiano y/o pozos de sondeo y adecuar el sistema constructivo a las normas técnicas, jurídicas, legales y administrativas elaborado por la Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad, para estudio y consideración del organismo legislativo comunal conforme al Dictamen N° 386 de la Dirección de Asesoría Jurídica de fecha 05/02/2024, y;

CONSIDERANDO: Que, el Mensaje N° 011/2024 I.M. remite el proyecto de modificación parcial de la Ordenanza N° 019/2023 J.M. con el objeto de regular, controlar, preservar y optimizar el uso de aguas subterráneas, extraídas o captadas mediante la perforación de un pozo artesiano profundo, semi artesiano y/o pozos de sondeo y adecuar el sistema constructivo a las normas técnicas, jurídicas, legales y administrativas elaboradas por la dirección de gestión ambiental de la municipalidad, para estudio y consideración del organismo legislativo municipal.-

Que, el dictamen de asesoría jurídica N° 386 de fecha 05/02/2024 aduce que atendiendo a la remisión de carácter urgente del referido proyecto, considera que el Órgano Legislativo realice un estudio de la modificación de la citada normativa de conformidad al art. 51 inc. c) y el art. 38 de la ley N° 3966/10 Orgánica Municipal para su estudio y consideración y posterior resolución.-

Que, obra asimismo el memorándum del Departamento Técnico a la Dirección de Gestión Ambiental en cuanto a las modificaciones a la Ordenanza N° 019/2023 J.M. en los artículos 1, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 25 y se agrega el artículo 21.a.-

Que, dentro de los cánones prescriptos en el art. 45 y 36 inc. 1 de la ley N° 3966/10 Orgánica Municipal, las Comisiones Asesoras dan su parecer en positivo para la aprobación del presente proyecto de modificación parcial de la Ordenanza N° 019/2023 y no teniendo objeción la misma cumple con los requisitos establecidos en las disposiciones vigentes, como ser Ordenanzas, leyes, cumpliendo a cabalidad el principio de legalidad que debe regir en todo acto administrativo y el Dictamen de la Comisión Asesora de Legislación y de Infraestructura Pública y Servicios, aprobado en Sesión Ordinaria de fecha 6 de febrero del año 2024, **Según Acta Nro. 125; por tanto:**

**LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE
REUNIDA EN CONCEJO
ORDENA**

Artículo 1°.- MODIFICAR, parcialmente la Ordenanza N° 019/2023 J.M. en sus artículos 1, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 25 y se agrega el artículo 21.a, quedando redactada de la siguiente forma:

"Artículo 1°.- Objeto. La presente Ordenanza tiene por objeto regular, controlar, preservar, proteger y optimizar el uso de las aguas subterráneas, extraídas o captadas mediante la perforación de un pozo artesiano profundo, semi artesiano y/o pozos de sondeo; y adecuar el sistema constructivo a las normas técnicas, jurídicas, legales y administrativas vigentes".-

CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 001/2024 J.M.

“Artículo 10°.- Registro de empresas en la Dirección General de Protección y Conservación de los Recursos Hídricos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (DGPCRH MADES) y la Municipalidad de Ciudad del Este. Todas las empresas perforadoras deberán realizar anualmente su registro en el MADES como así lo designa el Art. 2, inciso 3 de la Resolución N° 2.155/05. De igual forma la empresa perforadora deberá registrarse y presentar anualmente a la División de Saneamiento Ambiental, la Resolución otorgada por la DGPCRH del MADES y/o instituciones creadas posteriormente.-

Además, las empresas perforadoras deberán presentar anualmente el listado de gestores con la carta poder, para realizar toda la formalidad jurídica y administrativa municipal.-

Todo profesional en boca de pozo, deberá pertenecer al equipo técnico de la empresa perforadora, conforme la Resolución N° 2155/05 del MADES.-

Las empresas que no cumplan con este artículo, no podrán realizar ninguna gestión administrativa municipal para las perforaciones de pozos de captación de aguas subterráneas”.-

“Artículo 11°.- Contenido del proyecto. Para la aprobación del proyecto de captación de aguas subterráneas, se deberá presentar los documentos exigidos para la aprobación de la ejecución del proyecto, con todas las formalidades administrativas, establecidas para la aprobación, a competencia de las Direcciones de Área Urbana, Medio Ambiente, y debe contener información precisa para su estudio, análisis y evaluación, por parte de los funcionarios municipales. Este Proyecto se considerará como un estudio hidrogeológico previo. Todo proyecto de captación de agua subterránea debe contener:

1. Lugar: barrio, calle y coordenadas de ubicación.-
2. Uso: domiciliario (privado o comunitario), industrial, recreativo (termal, piscinas), comercial (envasadora, uso para edificios comerciales).-

En caso de predios sin edificación:

- a) Si posee proyecto: deberán presentar resolución de aprobación de plano y planilla de obra civil e inicio de obras otorgado por la autoridad competente de la institución municipal. Rige para propiedades privadas y públicas.-
 - b) Si no posee proyecto: el propietario deberá entregar una declaración jurada que utilizará el pozo tubular con fines domésticos particular sin distribución.-
3. Caudal aproximado a obtener.-
 4. Suelo y geología del lugar.-
 5. Proximidad de cursos agua superficial (cauces hídricos o nacientes).-
 6. Tipo de obra de captación (pozo artesiano tubular o semi artesiano o sondeo).-
 7. Tipo de maquinarias y equipos necesarios.-
 8. Definir el plan de perforación, que consta de: elección del método de perforación, estimación de los diámetros de perforación, definición y justificación del tipo de fluido de perforación, definición de los controles a realizar durante la perforación, redacción del plan de prevención y seguridad de las operaciones y establecimiento de los turnos de sondeo.-
 9. Diseño de los planes constructivos del acondicionamiento del sondeo: entubados y rejillas, macizos de gravas (prefiltros), cementaciones, y sistema de protección final de la parte superficial de la captación y de los dispositivos de control.-
 10. Sello sanitario: descripción de sus componentes.-
 11. Manejo y destino final de sedimentos y lodos.-
 12. Constancia de mantenimiento preventivo de maquinarias (mínimo 1 al año).-
 13. Profesional encargado de la perforación con registro anual otorgado por el MADES, según el Art. 3, inciso 1, de la Resolución N° 2155/05.-
 14. Otros documentos requeridos por la División de Saneamiento Ambiental/Dirección de Gestión Ambiental”.-

“Artículo 13°.- Plazo de presentación de documentos pos perforación. Una vez otorgada la aprobación, el recurrente o el representante legal de la empresa perforadora, se le exigirá la presentación de los documentos post perforación en un plazo de 20 días. Los documentos pos

CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 001/2024 J.M.

perforación son los siguientes: Informe Técnico del pozo y el resultado del Análisis de Calidad de Agua.-

Para el efecto, en el día de la verificación de la futura perforación, el recurrente firmará un acta de compromiso. En la cual además se hará responsable de la obra y cualquier daño que la misma pudiera ocasionar a terceros. El modelo de acta se adjunta en el Anexo 2”.-

“Artículo 15°.- Presentación de Análisis de calidad del agua. El muestreo para análisis de calidad del agua, debe ser un análisis físico -químico y bacteriológico de las aguas y debe registrarse por la Norma Paraguaya NP 24 001 80 Agua Potable. O según la necesidad y recomendación de los funcionarios municipales. El laboratorio deberá contar con acreditación del Organismo Nacional de Acreditación (ONA - CONACYT).-

Queda bajo responsabilidad de la empresa privada perforadora realizar los análisis de calidad de agua, las muestras de aguas deben ser recogidas al momento del ensayo de bombeo.-

El muestreo debe ser realizado cumpliendo la norma Paraguaya NP 186 Toma de Muestras para el análisis físico-químico y bacteriológico de las aguas, por profesionales capacitados para dicho fin, de preferencia del Laboratorio a analizar”.-

“Artículo. 16°.- Perímetro de protección. Toda obra de captación de aguas subterráneas tendrá un perímetro de protección de 200m, donde no se podrá realizar otra obra de captación de aguas subterráneas, no se podrá instalar industrias contaminantes, y cualquier otra obra que no garantice el buen funcionamiento, mantenimiento y sostenibilidad de la captación.-

Las categorías de pozos para establecer su perímetro de protección quedan establecidas de la siguiente manera:

- A- Pozos zona céntrica — alta densidad poblacional: 50m de perímetro de protección.-
- B- Pozos zonas residenciales — media densidad poblacional: 100m de perímetro de protección.-
- C- Pozos en zona de baja densidad poblacional: 150m de perímetro de protección.-
- D- Menor del perímetro fijado en el punto A, por la envergadura del emprendimiento podrán acceder a la autorización municipal condicionada en la presentación de un informe técnico hidrogeológico de evaluación de la captación de aguas subterráneas sin afectación a los pozos contiguos, el estudio será sometido a consideración de los técnicos ambientales de la institución municipal para un dictamen de factibilidad.-

Las categorías de urbanizaciones serán certificadas por técnicos de la Dirección de Gestión Ambiental y Dirección de Área Urbana”.-

Artículo 17°.- Distancias mínimas. En toda obra de captación de aguas subterráneas las distancias mínimas son las siguientes:

- 1) Pozos sépticos, absorbentes o ciegos que reciban agua negra cruda, alcantarillados sanitarios: 20 metros.-
- 2) Unidades de tratamiento de agua negra, lagunas de oxidación, depósitos y derrames de agua servidas: 25m.-
- 3) Galerías Pluviales, redes de desagüe, pozos comunes, excavaciones: 15m.-
- 4) Tanques o depósitos de hidrocarburos: 50m.-
- 5) Depósito, o sitio de manejo de sustancias tóxicas 200 m”.-

“Artículo 18°.- Estaciones de Servicios, gasolineras, expendio de combustible o afines. Las Estaciones de Servicio y afines, deberán poseer un perímetro de protección de 50 m como mínimo con relación a la ubicación de los tanques de combustibles, para obras de captación de agua.-

Será obligatoria la construcción de pozos piezómetros y/o pozos de monitoreo, con dirección

CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 001/2024 J.M.

del flujo del agua subterránea. Las Estaciones de Servicio edificadas antes de la promulgación de la ordenanza tendrán un plazo de 6 meses para la construcción de 3 pozos de monitoreo, para dar cumplimiento a la presente Ordenanza. Los controles de los pozos de monitoreo y del pozo artesiano dentro del predio de la Estación de Servicio deberán ser monitoreados según la Noma Paraguaya PNA 40 002 19”.-

“Artículo 20°.- Captaciones de aguas subterráneas en vereda. Toda persona física o jurídica que tenga interés en construir pozos tubulares en la vereda, deberá dar cumplimiento al artículo 4 y 19 de la presente Ordenanza. Y obtener la resolución del uso del espacio público por la Junta Municipal y pago del canon por cesión del uso”.-

“Artículo 21°.- Áreas prestacionales. Toda obra de captación de aguas subterráneas que tenga proyectado la distribución por red de cañerías ya sea Comisiones, Juntas de Saneamiento o empresas privadas, tendrá un área prestacional, la cual deberá estar registrada y aprobada por el ERSSAN y/o instituciones creadas posteriormente. También será evaluado por fiscales técnicos de la División de Saneamiento Ambiental y constatado si el área a intervenir, no estén ya contempladas en otras concesiones o áreas prestacionales de la base de datos del ERSSAN. Además, las obras de red hidráulicas deberán ser evaluadas y autorizadas tanto por la Dirección de Gestión Ambiental como por la Dirección de Área Urbana, División de Vialidad.-

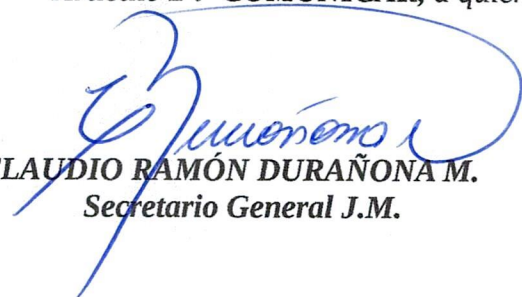
En zonas no declarada con Área prestacional aprobada por el ERSSAN, se podrá construir pozos y sistemas de distribución con el compromiso de registrar inmediatamente esta área en el ERSSAN y obtener el plano de área prestacional aprobado por dicha institución. Los planos deberán ser presentados a la Dirección de Gestión Ambiental.-

Para los pozos privados sin sistemas de distribución podrán ser perforados en las áreas prestacionales del ERSSAN. Caso sea en vía pública deberán gestionar autorización correspondiente con la concesión existente o el ERSSAN”.-

“Artículo 21°a.- Carácter Permisionario. Todas las captaciones de aguas subterráneas con sistema de distribución hidráulico con fines comunitario, solicitadas tendrán carácter prioritario en la evaluación del proyecto para la consideración de aprobación”.-

“Artículo 25°.- Daños a pozos comunes o pozos sépticos y/o cualquier estructura de sistema de tratamiento de efluentes. Si durante la perforación o en los días posteriores al informe técnico del pozo, hubiera denuncias de daños ocasionados en la estructura del suelo o paredes de los pozos comunes en un radio de 25 metros, será completa responsabilidad del profesional encargado en boca de pozo. La inobservancia de la presente ordenanza facultará a la división competente a su intervención y remisión de los antecedentes al Juzgado de Faltas Municipales, para la aplicación de la sanción que correspondiere”.-

Artículo 2°.- COMUNICAR, a quienes corresponda y cumplido archivar.-



CLAUDIO RAMÓN DURAÑONA M.
Secretario General J.M.



ING. VICTOR TORALES
Presidente J.M.

Victor Torales
Presidente J.M.



MUNICIPIO MUNICIPAL CIUDAD DEL ESTE

ESTRADA 2021 - 2022



CORRESPONDE A LA ORDENANZA N. 00-2021 J.M.

del flujo del agua subterránea y las condiciones de saneamiento en el área de influencia del proyecto, a fin de garantizar el cumplimiento de la presente Ley y el desarrollo sostenible del municipio de Ciudad del Este.

Artículo 21.- A los efectos de la presente Ley, se entiende por "proyecto" toda obra de infraestructura que implique la construcción, ampliación, rehabilitación o mantenimiento de una obra de infraestructura, que implique la construcción, ampliación, rehabilitación o mantenimiento de una obra de infraestructura, que implique la construcción, ampliación, rehabilitación o mantenimiento de una obra de infraestructura.

Para los efectos de la presente Ley, se entiende por "obra de infraestructura" toda obra de infraestructura que implique la construcción, ampliación, rehabilitación o mantenimiento de una obra de infraestructura, que implique la construcción, ampliación, rehabilitación o mantenimiento de una obra de infraestructura.

Para los efectos de la presente Ley, se entiende por "obra de infraestructura" toda obra de infraestructura que implique la construcción, ampliación, rehabilitación o mantenimiento de una obra de infraestructura, que implique la construcción, ampliación, rehabilitación o mantenimiento de una obra de infraestructura.

Artículo 22.- A los efectos de la presente Ley, se entiende por "obra de infraestructura" toda obra de infraestructura que implique la construcción, ampliación, rehabilitación o mantenimiento de una obra de infraestructura, que implique la construcción, ampliación, rehabilitación o mantenimiento de una obra de infraestructura.

Artículo 23.- A los efectos de la presente Ley, se entiende por "obra de infraestructura" toda obra de infraestructura que implique la construcción, ampliación, rehabilitación o mantenimiento de una obra de infraestructura, que implique la construcción, ampliación, rehabilitación o mantenimiento de una obra de infraestructura.

Artículo 24.- A los efectos de la presente Ley, se entiende por "obra de infraestructura" toda obra de infraestructura que implique la construcción, ampliación, rehabilitación o mantenimiento de una obra de infraestructura, que implique la construcción, ampliación, rehabilitación o mantenimiento de una obra de infraestructura.

ING. VICTOR ROSALES
Presidente

CLAUDIO RAMÓN DE BARRIO
Secretario General

Victor Rosales
Presidente

1. OBJETIVO	El presente documento tiene por objeto...
2. ALCANCE	El presente documento tiene por objeto...
3. REFERENCIAS	El presente documento tiene por objeto...